文永康;范映培;南充市公安局高坪区分局;南充市高坪区人民政府行政复议一审行政判决书

案由:	行政 > 行政行为 > 行政复议
案 号:	(2025)川1325行初1号
审理法官:	王洪先 王友志 杨开伦
文书类型:	判决书
公开类型:	文书公开
审理法院:	四川省西充县人民法院
审结日期:	2025.08.19
案件类型:	行政一审
审理程序:	一审
权责关键词:	行政复议 合法 违法 行政赔偿 拒绝履行（不履行） 管辖权异议 共同被告 复议机关 证人证言 质证 关联性 合法性 证据不足 行政复议 不予受理 回避 驳回诉讼请求 行政不作为

文永康;范映培;南充市公安局高坪区分局;南充市高坪区人民政府行政复议一审行政判决书

四川省西充县人民法院

行政判决书

(2025)川1325行初1号

原告：文某甲。

原告：范某。

二原告共同委托诉讼代理人：冯某，南充市顺庆区某法律工作者，特别授权。

被告：南充市公安某高坪区分某，住所地：四川省南充市高坪区，统一社会信用代码115111xxxxxxxxxxx。

负责人：祝某，局长。

参加诉讼行政机关负责人：周某，局领导。

委托诉讼代理人：黄某，该局工作人员。

委托诉讼代理人：伏某，该局工作人员。

被告：南充市高坪区某，住所地：四川省南充市高坪区。

负责人：兰某，区长。

参加诉讼行政机关负责人：唐某甲，高坪区司法局副局长。

委托诉讼代理人：毛叶兵，四川助民律师事务所律师。

原告文某甲、范某诉被告南充市公安某高坪区分某(以下简称高坪区公安分局)、南充市高坪区某(以下简称高坪区某)不履行法定职责、行政复议及行政赔偿一案，于2025年1月21日通过邮寄方式向四川省南充市中级人民法院提起行政诉讼，四川省南充市中级人民法院于2025年2月8日移送本院处理。本院于2025年2月10日立案受理后，依法向二被告送达了起诉状副本及应诉通知书、举证通知书。在审理过程中，原告文某甲、范某向本院提出管辖权异议，本院于2025年3月3日作出(2025)川1325行初1号行政裁定，驳回原告文某甲、范某的管辖权异议。原告文某甲、范某不服，提起上诉，四川省南充市中级人民法院于2025年5月21日作出(2025)川13行辖终1号行政裁定，驳回上诉，维持原裁定。本院依法组成合议庭，于2025年7月10日公开开庭进行了审理。原告文某甲、范某共同委托诉讼代理人冯某，被告高坪区公安分局参加诉讼行政机关负责人周某、委托诉讼代理人黄某、伏某，被告高坪区某参加诉讼行政机关负责人唐某甲、委托诉讼代理人毛叶兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告文某甲、范某向本院提出如下诉讼请求：1.撤销被告高坪区某作出的高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》；2.撤销南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》；3.确认高坪区公安分局拒不履职、拖延履职的行为违法并判令其赔偿原告各种损失60万元(已减去文某丙过错担责部分)；4.诉讼费由被告方承担。事实与理由：二原告之某文某丙与其未婚妻李某甲相恋至2022年7月10日，已8年之久，双方及双方父母已商定于2022年9月9日结婚。从警方获悉：2022年7月10日下午16时许，文某丙从成都上班的公司回到其与未婚妻李某甲一起居住的某教师宿舍时，正碰上李某甲与另一男人(赵某)在一起，文某丙质问那男人是谁？李某甲回答是我新要的男朋友。于是，相

互发生辱骂、殴打。李某甲要求文某丙到另一处单独协谈，文某丙便按李某乙排到距离大约300米左右的某店开房等李某甲。李某甲待文某丙离开后，并未与文某丙联系协商之间的婚姻及当天纠纷之事。在当天17时许，李某甲与其所称的新男朋友赵某到离宿舍对面大门50米左右的高坪白塔某报案，并将当天发生的事情告知警察，请求处理。警方称李某甲、赵某在当天17时许到达派出所后，至文某丙跳楼死亡期间都一直在派出所，没有离开过，也没有离开警察。其间，李某甲不断要求警方寻找文某丙。2022年7月10日16时许发生纠纷后，文某丙多次向李某甲表述，如李某甲不忠实于爱情，要分手抛弃他的话，他就没有活下去的任何希望与意义(即轻生殉情)。李某甲到派出所后已将文某丙要轻生的事情告诉了办案民警，民警没有搭理。

其间，文某丙在多次联系不上李某甲的情况下，认为自己多年的女友眼看被他人夺去且自己还被当众打骂，深感羞辱难当。文某丙在强烈的刺激下，心理难以承受，情绪极度紧张，认知功能减退，顿生绝望心理，欲以自尽形式表示对李某丙，非李某丁莫属的殉情心理，并将殉情自尽后事尤其是父母的照料安排等向李某甲和其胞弟文某丁作了吩咐。当日19时许，文某丁将其兄长文某丙欲殉情自尽的情况用微信转给李某甲。李某甲也将文某丙要轻生的情况告诉了办案民警(奉某等)，民警对此仍未予理睬。当日下午19时零3分，文某丙的胞弟文某丁知晓其兄长即将殉情自尽的信息后，觉得事态严重危急，但自己及父母均在外地务工，便向110联系求助，要求立即出警处理，避免悲剧发生。但警方在接到报案求救、求助后，根本没把文某丙即将殉情自尽的事放在心上，完全不理不睬。其间，李某甲要求办案人员迅速查找文某丙，以防意外。但办案人员仍未引起重视。警方都认为是年轻人与情人之间的一种赌气而已，未予出警。随即，李某甲称文某丙将其电脑放在某职工宿舍大楼14楼，要求去拿回电脑，这时，警方办案人怕李某甲去拿电脑时，文某丙趁此抱李某甲一起跳楼，为了保护李某甲的安全，警方才跟随李某甲、赵某一起去某职工宿舍楼14楼帮李某甲寻找电脑。警方随李某甲、赵某到离派出所几十米外李某甲的宿舍大楼一楼时，已是当天晚上21时01分了。电脑找到后，警方办案人员称电脑找到了，任务完成了，本可以撤警回去了，但因李某甲反复要求要找到文某丙，警方说出于责任心，再找一下。于是才上楼顶寻找，21时10分许，警方发现文某丙已跳楼自尽。据警方称，文某丙在他们即将到达楼顶时的21时8分左右跳的楼。警方从当天7月10日下午17时(当庭更正19时)许收到文某丁报警求救、求助及李某甲怕杨某甲再三要求警方寻找文某丙的四个小时中，警方一直都未对杨某乙的求救、求助及李某甲的要求放在心里。从某文某丁报警求助到21时10分发现文某丙

之间也有两个小时，警方未及时、有效，且在合理的期间安排相应警力，未采用专业方式、方法进行预测与防范、疏导、沟通及其相应常规措施，致文某丙在极度悲观无助、无奈、绝望的情况下殉情自尽。事发后，案经多轮民事诉讼、行政诉讼及行政复议，未果。2023年11月5日，原告向高坪区公安分局提交了《行政赔偿申请书》《证据清单》及相关证据材料、委托书和送达地址书等。高坪区公安分局至今未作任何处理。经两轮行政复议，高坪区某作出高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》。该决定书载明，高坪区公安分局于2023年12月11日作出南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》，但未依法送达给原告。

原告认为，高坪区公安分局拒不履职的不作为行为造成本不该发生，至少有很大概率能预防和阻止杨某丙自尽的悲剧发生，警方有重大过错，应承担相应行政责任。被告高坪区公安分局和高坪区某的驳回决定书基本事实不清，证据不足，适用法律错误，违反法定程序，应依法予以撤销。原告的行政赔偿申请、行政复议申请事实清楚，证据充分，要求合法，理应得到法律支持。请求人民法院依法支持原告全部诉讼请求。

被告高坪区公安分局辩称，一、答辩请求。请求人民法院维持我局作出的南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》，依法驳回文某甲、范某请求确认高坪区公安分局拖延履职、拒不履职的行政行为违法和要求行政赔偿的诉讼请求。

二、关于文某甲、范某请求确认高坪区公安分局拖延履职、拒不履职的行政行为违法一事。

经我局依法调查查明：2022年7月10日17时许，二原告文某甲、之某文某丙因与李某甲感情纠纷，在李某甲住所某职工小区与李某甲朋友赵某发生抓扯。后李某甲与文某丙一同到10楼李某甲住处，文某丙将其送给李某甲的电脑、首饰拿走并离开。李某甲在与杨某丁电话过程中得知文某丙欲将其存放于电脑中涉李某甲隐私的视频公开。18时31分，赵某以其与文某丙发生纠纷为由报警，报警后二人步行至白塔某告知民警，杨某戊要在网络发布涉李某甲隐私的不雅视频，希望民警通知杨某己调解，阻止其将发布不雅视频。得知此情况后，民警多次联系文某丙，要求杨某己说明情况并表示可以用车去接，但文某丙不愿提供地址并表示在顺庆区办完事就到白塔某。后某文某丙联系了李某甲，赵某便借机通过李某甲手机与文某丙沟通，双方达成一致意见，拟签订协议私下处理。之后，李某甲与赵某在派出所等待文某丙。19时许，杨某丁过电脑登录李某甲QQ账户，将不雅私密视频发送至李某甲工作群及多个网络贴吧。派出所再次通过电话联系文某丙，此时文某丙电话已处于关机状态。20时

05分，文某丁报警称其兄文某丙有自杀倾向。在电话联系不上文某丙的情况下，民警根据文某丁提供的线索前往文某丙住宿的酒店查找，未发现杨某庚及其带走的电脑。为及时阻止文某丙极端行为，民警以查看监控、沿街搜寻的方式继续查找杨某辛。在多方查找无果时，民警从李某甲处得知文某丙已将李某甲的电脑放于李某甲住处的楼梯间，民警遂与李某甲等人前往李某甲住处某职工小区2号楼寻找文某丙，在分组搜救过程中，发现有人坠楼。民警遂拨打120急救电话并向分局指挥中心报告情况。经120监测，高处坠落的文某丙已无生命体征。我局刑事侦查大队民警进行了现场勘查及走访调查，排除了刑事案件。

在处置文某丙有自杀倾向的求助警情中，我局在电话联系不上文某丙，又不清楚文某丙可能以何种方式采取极端行为的情况下，根据报警人文某丁以及李某甲提供的线索，第一时间赶赴文某丙住宿宾馆、李某甲住所找寻文某丙，同时以查看监控、沿街搜寻等方式尽可能发现杨某辛以劝阻其采取极端行为。我局积极履行了职责，不存在拖延履职、拒不履职的行为。

三、关于文某甲、范某要求我局赔偿各种损失60万元的问题。文某丙作为成年人，其选择跳楼自杀这一极端行为，与其自身的人生观、抗压能力、解决感情方法等综合因素有关，是文某丙主观意志的选择。我局在接到杨某壬倾向的报警后，及时开展工作，通过到其住宿的宾馆实地查找、查看监控寻找踪迹、沿街面搜寻等方式，积极履行了职责，我局对文某丙的死亡不存在过错，根据《中华人民共和国国家赔偿法》第五条之规定，不应承担赔偿责任。我局于2023年11月10日收到申请人文某甲、范某行政赔偿申请书后依法开展了调查，并依法定程序于2023年12月12日作出驳回申请人赔偿请求、不予行政赔偿的处理决定。此后多次电话联系申请人，申请人均没有接听电话。

综上所述，我局及民警对文某丙的死亡不存在过错，与文某丙死亡之间不具有法律意义上的因果关系。赔偿请求人文某甲、范某请求我局赔偿文某丙死亡的相应损失缺乏事实依据与法律依据，我局根据《中华人民共和国国家赔偿法》第五条第二项之规定，作出南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》，事实清楚、证据充分、适用法律正确，请求人民法院予以维持，驳回原告的诉讼请求。

被告高坪区某辩称，一、基本情况。二原告之某文某丙因婚恋纠纷于2022年7月10日21时许自杀身亡后，二原告在通过民事赔偿诉讼未获支持的情况下，向答辩人提出复议申请，请求确认高坪区公安分局拖延、拒不履职、逾期未处理行政赔偿申请的行为违法并要求赔偿相应损失。答辩人经审理后，分别作出了高府复不〔2024〕18号、20号《不予受理行政复议申请决定书》，二原告向四川省

南充市中级人民法院提起行政诉讼，四川省南充市中级人民法院审理后作出(2024)川13行初84号、85号行政判决，撤销高府复不〔2024〕18号、20号《不予受理行政复议申请决定书》；责令答辩人在五个工作日内受理文某甲、范某提出的行政复议申请，并依法作出行政复议决定。答辩人按程序受理并审理后作出高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》，二原告对复议决定不服，遂成讼。

二、原告的诉求缺少事实和法律依据，应予驳回。答辩人受理原告复议申请后，依法通知高坪区公安分局书面答复并提交证据、依据和其他有关材料。经审理，查明了以下案件事实：二原告之某文某丙与李某甲曾系恋人关系。2022年7月10日下午18时左右，在李某甲租住小区，赵某与文某丙发生抓扯，其后，文某丙将送给李某甲的电脑、首饰拿走离开，并威胁要公开李某甲的不雅私密视频，李某甲与赵某报警。公安民警联系文某丙，要求其到派出所说明情况。当日19时10左右，杨某癸视频发至李某甲的工作群，并通过微信告知李某甲已将视频发布至多个网络贴吧。当日20:05分左右，杨某文某丁报警称文某丙有自杀倾向。公安民警与李某甲等人前往文某丙住宿酒店，未发现杨某庚，又根据文某丁提供的信息前往李某甲租住小区寻找，发现文某丙自杀身亡。2023年11月5日，原告向高坪区公安分局邮寄《行政赔偿申请书》，提出确认违法和赔偿损失的请求。高坪区公安分局于2023年12月1日作出南高公行赔决字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》，决定不予赔偿原告所要求的损失。该决定书未能有效送达。

答辩人查明的事实表明，公安机关在处理2022年7月10日纠纷及报警求助警情事件中没有拖延或不履行职责的行为，原告认为公安机关行为违法并要求对文某丙死亡给予行政赔偿的请求于法无据，应予驳回。高坪区公安分局作出的南高公行赔决字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》决定不予赔偿，正确。

三、答辩人办理复议案件认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，作出的复议决定应予维持。

综上所述，原告之某文某丙因情感纠纷自杀身亡后，原告提出公安机关行为违法并要求赔偿的复议请求缺乏事实和法律依据，依法不应获得支持；答辩人办理复议案件认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，作出的复议决定应予维持。恳请贵院依法判决驳回原告的诉讼请求。

被告高坪区公安分局为证明其行政行为的合法性，在法定期限内向本院提交了以下证据：

1.接(报)处警登记表(报警人赵某)；

2.接(报)处警登记表(报警人文某丁)；

3.接(报)处警登记表(报警人文某丁)；

4.对李某戊的询问笔录；

5.对李某甲的询问笔录；

6.对赵某的询问笔录；

7.奉某出具的情况说明；

8.唐某乙出具的情况说明；

9.何某出具的情况说明；

10.李某己出具的情况说明；

11.彭某出具的情况说明；

12.董某出具的情况说明；

13.白塔某出具的情况说明；

14.文某丙死亡证明；

15.呈请不予行政赔偿报告书；

16.南高公行赔决字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》；

17.光盘两张，

拟证明，高坪区公安分局已履行法定救助职责，对文某丙的死亡不存在过错，依法不应承担赔偿责任；高坪区公安分局根据原告的申请，依法作出不予赔偿决定。

原告质证认为，1-3号证据《接(报)处警登记表》记录不全，形式也不合法，段某是负责人为何是文某戊签名，故对真实性、合法性不认可，对于《接(报)处警登记表》所作记载，没有证据证明死者就是跳楼死亡，时间也和当天民警出警时间相冲突；对4-5号询问笔录的“三性”不认可，询问人告知被询问人有权利要求回避，但是询问笔录没有询问人的任何信息，这让被询问人如何申请回避？询问笔录上签名的两个询问人是否是真实的询问人，现说不清楚，奉某已经发现死者死亡，那么奉某和相关民警以及李某甲、赵某就是本案的利害关系人，因为一旦认定不予履职，拖延履职成立，这两个签名的询问民警就要被依法追究法律责任，故询问的民警出于保护公安局和自己，被询问人出于保护自己，就会导致询问笔录内容不具有真实性，且高坪区公安分局没有向人民法院提交整个执法过程的音

视频，故原告对三份笔录的真实性存疑；7-13号证据，因与执法记录仪记载内容不符，且陈述前后矛盾，同时多人用词高度一致只是签名不同，故对其真实性不予认可；14号证据，因缺乏法医确认程序，故不能达到公安机关已履行法定职责，不用承担法律责任的证明目的；15、16号证据表明行政审批程序颠倒，高坪区公安分局称其于2023年12月11日作出不予赔偿决定书，但是原告代理人查询到的是2022年12月11日，到底有几份决定书，故不具有合法性；17号证据，两张光盘指的是那些内容，二被告是否在开庭前提交延期举证申请。总的质证意见，第一，所有证据没有原件予以核对，真实性存疑；第二，所有的证据均不具有真实性、合法性和关联性，不能证明被告高坪区公安分局的诉讼主张，也不能证明其作出不予赔偿的决定，正确。

被告高坪区某质证认为，高坪区某在复议程序中对高坪区公安分局提交的证据进行了严格的审查，对证据的“三性”均不持异议。

被告高坪区公安分局对原告的质证意见反驳认为，尾号9381号《接(报)处警登记表》能够反映2022年7月10日18时31分报警人赵某的报警情况，尾号0189《接(报)处警登记表》一共提供了两份，内容有所区别，第二份添加了李某甲和文某丙的身份信息，因为在后续的处理过程中，发现他们是相关联的，所以进行补充完善；询问民警以及出警民警的身份，我们已经向法庭提交了相关身份证明；原告代理人提出的回避问题，系其认为高坪区公安分局存在过错的情况下推定的；并非所有的行政案件进行询问时都需要同步录音录像，本案是不需要的，所以没有询问的音视频向法院提供；《死亡证明》系法医经过现场判断后出具的；不予赔偿决定由法制大队提请，局领导审批，不存在程序颠倒的问题；提交的音视频就是从执法记录仪中导出来的现场执法音视频情况。

被告高坪区某为证明其复议决定的合法性，向本院提交以下证据：

1.(2024)川13行初84号、85号《行政判决书》；

2.《行政复议申请书》《行政复议申请书(二)》；

3.《行政复议受理通知书》及送达回证；

4.《行政复议答复通知书》及送达回证；

5.《行政复议答复书》；

6.高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》；

7.送达回证；

8.高坪公安分局白塔某2022年7月10日警情处置卷宗一册，

拟证明，复议机关依法依规办理复议案件，并作出了正确的、符合法律规定的维持决定。

原告质证认为，对1-4号证据“三性”不持异议；对5、8号证据有异议，具体同前述质证意见，由于原告对高坪区公安局证据的“三性”不认可，故不能证明高坪区公安局依法履行了法定职责，也不能得出高坪区公安分局作出的不予赔偿决定是正确的；高坪区某依据高坪区公安分局提供的证据，作出《行政复议决定》不具有合法性，同时高坪区某没有提交作出行政复议决定的审批手续。总之，高坪区某所提供的一系列证据都不能证明其行政复议决定合法。

被告高坪区公安局质证认为，对证据的“三性”均不持异议。

被告高坪区某对原告的质证意见反驳认为，原告通过民事途径向相关人员主张权利未获得一审、二审法院支持后，向高坪区某提出两个行政复议申请，请求确认公安机关拖延履职、拒不履行行为违法，并要求行政赔偿，高坪区某为此出具高府复不〔2024〕18号、20号《不予受理行政复议申请决定书》，南充市中级人民法院分别作出(2024)川13行初84号、85号《行政判决书》，撤销高府复不〔2024〕18号、20号《不予受理行政复议申请决定书》，并责令受理；从原告提供的证据来看，文某丙是一个自杀行为；行政复议决定的审批属于内部程序，无需对外举证，高坪区某的举证符合法律规定。

原告文某甲、范某为证明其主张提交了以下证据：

第一组：

1.文某甲、范某身份证、户口簿；

2.文某甲、范某结婚证；

3.村民委员会出具的证明，

拟证明，二原告的身份信息及主体适格。

第二组：

4.文某丙与李某甲于2022年5月28日拍摄的结婚照片；

5.李某甲与文某丙于2015年拍摄的全家照；

6.文某丙死亡证明、火化证；

7.文某丙死亡现场照片，

拟证明，文某丙因与李某甲婚恋纠纷，殉情身亡。

第三组：

8.2022年7月10日21时10分(当庭改为21时01分)—25分视频；

9.白塔某民警传达事件经过的现场录音；

10.白塔某民警传达事件经过的现场录音译文，

拟证明，李某甲、赵某与民警寻找文某丙的过程以及民警讲述的案件经过。

第四组：

11.接(报)警处警记录(赵某)；

12.接(报)警处警记录(文某丁)；

13.接(报)警处警记录；

14.对李某戊的询问笔录；

15.对李某甲的询问笔录；

16.对赵某的询问笔录，

拟证明，赵某和文某丁的报警情况；《接(报)警处警记录》载明，派出所民警组织双方进行两次调解未果，告知死者家属到法院诉讼维权；李某甲、赵某与文某丙之间发生纠纷，文某丙因李某甲与赵某寻欢而殉情身亡。

第五组：

17.(2023)川1303民初3041号民事判决书；

18.(2023)川13民终3332号民事判决书，

19.授权委托书、法律服务所函；

20.当事人送达地址确认书；

21.行政赔偿申请书及邮封；

22.行政赔偿申请书邮件行程单；

23.(2024)川13行初84号、85号《行政判决书》；

24.高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》；

25.行政赔偿起诉书，

拟证明，原告通过民事诉讼途径维权，被判决驳回诉讼请求，未获得赔偿；原告随后向被告高坪区公安局主张行政赔偿，因高坪区公安局未在法定期限内答复，原告向高坪区某申请行政复议，高坪区某作出高府复不〔2024〕18号、20号《不予受理行政复议申请决定书》，后被南充市中级人民法院判决予以撤销，并责令受理；高坪区某受理后作出行政复议决定，驳回原告行政复议请求和行政赔偿请求，原告遂提起本案诉讼；高坪区公安局作出的《行政赔偿决定书》没有事实依据和法律依据，没有征询原告意见，也没有送达给原告。

第六组：

26.证人奉某的证言；

27.证人唐某乙的证言；

28.证人袁某的证言，

拟证明，民警接到文某丁求助后的履职情况。

以上证据充分证明原告起诉二被告事实清楚，证据充分，请求赔偿的金额合法且最低，应当得到人民法院的支持。

被告高坪区公安局质证认为，4、5号证据不能证明文某丙和李某甲系婚姻关系；接(报)警处警记录系从系统里直接打印出来，记录载明就是报警人报警的时间，并非原告质疑的时间；高坪区公安局作出《行政赔偿决定书》后联系了当事人，并录了送达的有关视频，但他们一直没来领取；证人证言能够证实民警在处置文某丙有自杀倾向的求助警情中，积极履行了职责，不存在拖延履职的行为；对其余证据“三性”不持异议。

被告高坪区某质证认为，赞同公安机关所发表的质证意见，我们认为原告所出示的证据，尽管具有真实性，但不能证明原告的诉讼主张。

本院对上述证据认证如下：对原告提交的21、22、24号证据的真实性认可，但对其关于高坪区公安局未依法履职，以及作出的《行政赔偿决定书》没有事实依据和法律依据的证明目的不予采信；原告提交的其余证据和二被告提交的证据符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采信。

本院经审理和查询关联案件认定事实如下：二原告文某甲、范某之长子文某丙与案外人李某甲曾系恋人关系。2022年7月10日下午18时左右，案外人赵某与李某甲在李某甲租住的小区内取快递时，文某丙突然出现并质问二人之间的关系，因言语不和，文某丙与赵某开始抓扯。此后，文某丙将其

送给李某甲的电脑、首饰拿走并离开，并威胁要公开涉及李某甲隐私的不雅私密视频，李某甲与赵某遂报警。

其间，警察联系文某丙，要求文某丙到高坪区公安分局白塔某说明情况。后赵某通过李某甲手机与文某丙沟通，表示可签订协议书私下处理，文某丙在电话中表示同意，故李某甲与赵某在派出所等待文某丙。当日19时10分左右，杨某丁过电脑登录李某甲的QQ账户，将不雅私密视频发至李某甲工作群，李某甲经同事提醒后撤回视频。20时左右，杨某丁过微信告知李某甲，其已将不雅私密视频发布至多个网络贴吧。20时5分左右，杨某文某丁报警称文某丙有自杀倾向，并告知文某丙在高坪区某店。民某奉某随即安排部分民警、辅警与李某甲、赵某在派出所等待文某丙，随时与报警人文某丁保持联系获取文某丙最新信息，并立即带领两名辅警前往某店寻找文某丙。民某奉某与两名辅警达到某店后，通过进入文某丙入住的房间、逐层楼寻找、调取监控视频、在酒店周围寻找等方式找寻文某丙的踪迹，均未果。随后，民警返回派出所将李某甲带到文某丙入住的某店房间，一方面看文某丙留在房间的电脑是否是李某甲的电脑；另一方面是想通过文某丙留在房间的电脑、背包寻找文某丙可能前往的地方。李某甲到达后，发现文某丙留在房间的电脑并非其本人的电脑。

21时左右，李某甲告知民警，文某丁通过微信转告李某甲，文某丙将李某甲的电脑放在某职工小区2栋14楼的楼梯间。获此消息后，民警与李某甲等人立即前往小区2号楼寻找文某丙。到达该小区后，民警与李某甲等人先是逐层楼进行寻找，在查到第六层未发现异常情况后，便一同乘电梯到达14楼，在发现电脑后，民警又兵分两路进行寻找。一部分从14楼往下寻找，另一部分人从14楼向上寻找。民警到达顶楼天台后，没有找寻到文某丙，后一民警在天台楼梯口用手电向楼下照看时发现2楼平台躺着一人，民警立即拨打了120求救。医生达到现场后，文某丙已无生命体征。

编号尾号为9381的《接(报)处警登记表》载明，2022年7月10日18时31分，赵某报警称在高坪区与人发生抓扯，需要警察到现场处理。民警了解情况得知，赵某及其女朋友在小区里与其女朋友的前男友文某丙发生纠纷，继而发生抓扯。处警意见：作其他纠纷处理。

编号尾号为0189的《接(报)处警登记表》载明，2022年7月10日20时5分左右，匿名报警人通过110电话报警称其哥哥文某丙(XXX)发短信给自己，(文某丙)想不开可能要自杀，需要警察处理。民警到达某职工小区后，发现文某丙已经坠楼死亡，经刑警大队现场勘查，初步排除他杀和意外。处警意见：作其他警情处理。

2023年1月10日，二原告以赵某、李某甲、某、南充某有限公司为被告提起民事赔偿诉讼。一审南充市高坪区人民法院判决驳回二原告的全部诉讼请求。2023年9月22日，四川省南充市中级人民法院作出(2023)川13民终3332号民事判决，认定赵某、李某甲、某、南充某有限公司均不存在积极追求文某丙死亡后果或放任文某丙死亡后果的故意或过失，文某丙积极追求其死亡后果，由此造成的各项损失应由其自行承担，判决驳回原告的全部诉讼请求。该判决于2023年9月25日向二原告送达。

2023年11月5日，二原告向高坪区公安分局邮寄《行政赔偿申请书》，认为该局未□□□行人身保护法定职责，致使文某丙死亡，请求：1.确认高坪区公安分局拖延履职、拒不履职的行政行为违法；2.赔偿各种损失952590元。高坪区公安分局于2023年11月6日收到申请，于2023年12月11日作出南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》，决定不予赔偿申请人要求的损失。2023年12月15日，高坪区公安分局电话联系申请人，无人应答，高坪区公安分局未再进行送达。

二原告未在法定期限内收到高坪区公安分局就其行政赔偿申请所作出的决定，遂于2024年3月15日以高坪区公安分局为被告向本院提起不履行法定职责及行政赔偿诉讼。本院于2024年3月28日作出(2024)川1325行初47号行政裁定，以本案应当先行申请行政复议为由，对二原告的起诉不予立案。二原告不服提起上诉，2024年4月16日，四川省南充市中级人民法院作出(2024)川13行终83号行政裁定，驳回上诉，维持原裁定。

之后，二原告以高坪区公安分局为被申请人向高坪区某申请行政复议，并先后提交《行政复议申请书》和《行政复议申请书(二)》，请求：1.确认被申请人拖延履职、拒不履职的行政行为违法；2.被申请人赔偿各项损失1052590元；3.确认被申请人收到《行政赔偿申请书》不作任何处理的行政行为违法。2024年5月9日，高坪区某就二原告对被申请人的不履行人身保护职责及对赔偿申请逾期未作处理的行为不服提起的行政复议申请，分别作出高府复不〔2024〕18号《不予受理行政复议申请决定书》和高府复不〔2024〕20号《不予受理行政复议申请决定书》，均以超过法定申请期限为由，决定不予受理，并于次日送达二原告。

2024年5月13日，二原告以高坪区某和高坪区公安分局为共同被告向四川省南充市中级人民法院提起行政诉讼，四川省南充市中级人民法院裁定不予立案。二原告不服，提起上诉，四川省高级人民法院于2024年8月6日作出(2024)川行终490号行政裁定，驳回上诉，维持原裁定。

二原告随后针对高府复不〔2024〕18号《不予受理行政复议申请决定书》和高府复不〔2024〕

20号《不予受理行政复议申请决定书》，分别向四川省南充市中级人民法院提起行政诉讼。四川省南充市中级人民法院于2024年10月24日分别作出(2024)川13行初84号、85号行政判决，撤销高坪区某作出的高府复不〔2024〕20号、18号《不予受理行政复议申请决定书》，责令被告高坪区某在五个工作日内受理二原告提出的行政复议申请，并依法作出行政复议决定。

2024年11月11日，高坪区某重新作出《行政复议受理通知书》和《行政复议答复通知书》，并分别送达给二原告和高坪区公安分局。2024年11月19日，高坪区公安分局提交了《行政复议答复书》，主要内容为：我局在处置文某丙有自杀倾向的求助警情中，积极履行了职责，不存在拖延履职和拒不履行的行为，对文某丙的死亡不存在过错，不应承担赔偿责任；我局于2023年11月10日收到申请人文某甲、范某行政赔偿申请书后，依法进行调查，并依法定程序于2023年12月12日(应为12月11日)作出不予行政赔偿的决定，此后多次电话联系申请人，申请人均没有接听电话，故不存在行政不作为；我局作出的不予赔偿决定事实清楚、证据充分，适用法律正确，请求维持不予赔偿决定。2025年1月7日，高坪区某经过内部审批作出高府府驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》，驳回申请人文某甲、范某的行政复议请求及行政赔偿请求。高坪区某在该《驳回行政复议申请决定书》中对高坪区公安分局作出《行政赔偿决定书》后未进行及时有效送达，予以了指正。

本院认为，本案争议焦点为，被告高坪区公安分局在文某丙自杀事件中是否存在拒不履职、拖延履职的行为。《中华人民共和国人民警察法》第二十一条第一款规定："人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。"《110接处警工作规则》第十一条规定："对危及公共安全、人身或者财产安全迫切需要处置的紧急报警、求助和对正在发生的民警严重违法违纪行为的投诉，处警民警接到110报警服务台处警指令后，应当迅速前往现场开展处置工作。对其他非紧急报警、求助和投诉，处警民警应当视情尽快处理。"第二十九条第一项规定："110报警服务台受理求助的范围：(一)发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；"根据上述规定可知，公安机关在接到有人自杀的紧急求助后，有迅速前往现场开展处置工作、立即进行救助的法定职责。当然，人民警察在救助过程中，往往面临诸多复杂的情况，对此应当采取客观标准，如是否及时出警、是否采取必要措施、施救方式是否符合常理等来衡量人民警察是否履行法定职责或积极履行了法定职责。本案中，根据原告和被告高坪区公安分局提交的视频资料，被告高坪区公安分局提交的对李某甲与赵某的询问

笔录等证据可知，被告高坪区公安分局的民警、辅警在接到文某丁关于其兄文某丙欲自杀的求助报警后，立即前往文某丙入住的酒店采取进入文某丙入住的房间、逐层楼寻找、调取监控视频、在酒店周围寻找等方式积极寻找文某丙的踪迹；在获知文某丙可能在某职工小区宿舍后，又立即前往某职工小区宿舍逐层楼进行寻找，在发现文某丙身体后第一时间拨打120求救，应视高坪区公安分局已尽到及时、必要和符合常理的救助义务。因此，被告高坪区公安分局在文某丙自杀事件中不存在拒不履职、拖延履职的行为。对于原告以民警未在第一时间排除可能跳楼自杀的地方等处置方式不合理为由，主张高坪区公安分局拒不履职、拖延履职，本院不予采纳。

由于被告高坪区公安分局在文某丙自杀事件中不存在拒不履职、拖延履职的行为，故文某丙的死亡与高坪区公安分局的履职行为之间没有法律上的因果关系。因此，对二原告的赔偿请求，本院依法也不予支持。

应当指出，被告高坪区公安分局在收到二原告的行政赔偿申请后，虽在法定期限内作出不予赔偿的决定，但未进行有效送达，程序违法。鉴于，该不予赔偿决定结果正确，且二原告已通过行政复议和行政诉讼进行了权利救济，本院依法确认违法，但不予撤销。

被告高坪区某作出的行政复议决定，虽程序合法，但未确认被告高坪区公安分局作出的南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》违法，故其复议结果错误，依法应予撤销。

综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第一款第二项“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：(二)行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的。”和第七十九条“复议机关与作出原行政行为的行政机关为共同被告的案件，人民法院应当对复议决定和原行政行为一并作出裁判。”的规定，判决如下：

一、确认被告南充市公安某高坪区分某作出的南高公行赔字〔2023〕1号《行政赔偿决定书》违法；

二、撤销被告南充市高坪区某作出的高府复驳〔2024〕61号《驳回行政复议申请决定书》；

三、驳回原告文某甲、范某确认南充市公安某高坪区分某拒不履职、拖延履职的行为违法和行政赔偿请求。

案件受理费50元，由被告南充市公安某高坪区分某负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出

副本，上诉于四川省南充市中级人民法院，也可以在判决书送达之日起十五日内，向四川省南充市中级人民法院在线提交上诉状。

审 判 长　王洪先

人民陪审员　王友志

人民陪审员　杨开伦

二〇二五年八月十九日

书 记 员　赵 渺

本案法律依据

中华人民共和国人民警察法(2012修正) 第21条1款
中华人民共和国国家赔偿法(2012修正) 第5条1款2项
中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第74条1款2项
110接处警工作规则 第11条

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案件之一：三某堇贸易有限公司诉某县市场监督管理局、某县人民政府行政处罚及行政复议案——虚标“地理标志”农产品产地的宣传构成不正当竞争行为
王某某诉铜仁市公安局碧江分局、铜仁市碧江区人民政府行政处罚及行政复议案——公安机关办理治安管理行政处罚案件超出法定期限，是否属于轻微程序违法的认定
新疆维吾尔自治区高级人民法院、新疆维吾尔自治区市场监督管理局联合发布3起市场监管领域依法行政和实质化解争议典型案例之一：某包装商行诉水区市监局、乌鲁木齐市市场监督管理局行政处罚及行政复议案
重庆市高级人民法院发布10起2023年行政诉讼典型案例之十：张某会诉重庆市九龙坡区卫生健康委员会、重庆市九龙坡人民政府行政处罚及行政复议案——在行政诉讼中如何认定非法行医行为
重庆市高级人民法院发布10起2023年行政诉讼典型案例之二：重庆某物业管理有限公司诉重庆市巴南区市场监督管局行政处罚及行政复议案——住宅前期物业收费应当符合政府指导价并提供“质价相符”的物业服务
重庆市高级人民法院发布10起2023年行政诉讼典型案例之六：崇某公司诉重庆市应急管理局罚款及行政复议案——工程承包人转包工程建设项目仍应负安全生产责任
检例第234号：甲村村民小组诉湖南省某县人民政府某市人民政府山林权属行政裁决及行政复议诉讼监督案
最高人民检察院发布4件“检察为民办实事”——行政检察与民同行系列典型案例(第十三批)之三：某公司诉吉林省某县环保局、某县人民政府行政处罚及行政复议检察监督案
更多

本法院同类案例

陕西地矿九0八环境地质有限公司;南部县财政局;南部县人民政府罚款一审行政裁定书
侯飞;南充市高坪区市场监督管理局;南充市高坪区人民政府××（行政行为）及行政复议一审行政判决书
施太富;南充市高坪区人民政府清溪街道办事处;南充市高坪区人民政府责令改正一审行政判决书
蒲俊杰;南部县人力资源和社会保障局;南部县人民政府××（行政行为）及行政复议一审行政判决书
张正元;南部县人力资源和社会保障局;南部县人民政府政府信息公开一审行政判决书
仪陇县万豪影视文化传媒有限公司、仪陇县文化广播电视和旅游局、仪陇县人民政府其他一审行政判决书
陈晓琼与阆中市公安局、南充市公安局公安行政管理:其他(公安)一审行政判决书

相关论文

行贿犯罪非法获利追缴的方法建构
规范案外人涉案财物处置程序切实提升人权司法保障水平
高某桥等诈骗案
从身份到行为：劳动法规范构造的转型
秦汉劾制演变剩义
国际河流流域组织的有效性研究
古人提汉牍《盗律》《贼律》律目新考
岳麓秦简律令校释（八）
更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有产品和服务。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？

扫描二维码阅读原文

原文链接： https://www.pkulaw.com/pfnl/c7ed112b8012f816ea403d1856570cb2b4d5301bb7e0613fbdfb.html